



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

1. NAJAMUDIN, bertempat tinggal di Nggeru RT 002 RW 002, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB/email: Najamudij02@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

2. HAIRUNNISYAH, bertempat tinggal di Nggeru RT 002 RW 002, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB/email: Hairunnisyah23@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julfikar, S.H., Advokat atau Pengacara yang berkantor di Julfikar, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Lintas Dena, Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat/email: julfikar.sh23@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2026, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima di bawah register nomor: 244/SK.Pdt/VI/2026/PN Rbi tanggal 15 Juni 2026, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan yang dibacakan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2026, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Juni 2026 dengan Register Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 (satu) bernama **Najamudin**, Tempat Tanggal Lahir Rada, 02 maret 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, WNI, Alamat Rt 002, Rw 002 Desa Rada Kecamatan Bolo

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima – Nusa Tenggara Barat **dan** pemohon 02 (dua) bernama **Hairunnisyah**, tempat tanggal lahir Rada, 23 september 1983, jenis kelamin Perempuan, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, WNI Alamat Rt 001, Rw 001 Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima – Nusa Tenggara, Dalam hal ini ingin memperbaiki tahun lahir anaknya atas nama sumantia anak kandung para pemohon anak kedua dari tiga bersaudara dalam Kutipan Dokumen, akta kelahiran, Kartu Keluarga tersebut terdapat perbedaan dengan Ijazah.

2. Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah memiliki :

- Akta Kelahiran
- Ijazah
- Surat Keterangan Tahun Lahir anaknya di terbitkan oleh Kepala Desa Rada

3. Bahwa para Pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki Tahun lahir anaknya atas nama Sumantia karena Tahun Lahir pada Kartu Keluarga, Akta kelahiran semula, **16 maret 2008**, Sehingga ingin memperbaiki lewat Permohonan ini menjadi ngeru, **16 maret 2011** sebagaimana di Dalam Ijazah.

4. Bahwa Perbaikan tahun lahir anak para pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah serta kesamaan Administrasi lainnya maka di perlukan adanya penetapan dari ketua pengadilan negeri Raba Bima kelas IB.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, para pemohon melalui Kuasa Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan memberikan penetapan kepada para pemohon, menyatakan ;

- Menerima, dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
- Memberikan izin pada para pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak kandungnya atas nama sumantia anak kedua dari tiga bersaudara dengan nomor akta kelahiran 5206-LT-02122013-0201, yang semula, **ngeru, 16 maret 2008** diperbaiki menjadi Ngeru, **16 maret 2011** sebagaimana di Ijazah.

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan perubahan tahun lahir tersebut pada Kantor kependudukan dan pencatatan sipil (DUKCAPIL).
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan biaya yang ditentukan.

Dan/atau Apabila yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa permohonan A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon oleh karena diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: NAJAMUDIN, NIK: 5206020203841005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: HAIRUNNISYAH, NIK: 5206026309831002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-02122013-0201 atas nama SUMANTIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 8 Januari 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama SUMANTIA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Nggeru, tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5206020104110087 dengan Kepala Keluarga atas nama NAJAMUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 140/236/0212/2026 atas nama SUMANTIA, tanggal 10 Juni 2026, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. HUSNI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mengubah tahun lahir anaknya yang bernama SUMANTIA;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama SUMANTIA lahir pada tanggal 16 Maret 2011, Saksi mengetahui karena Saksi yang mengantarkan ke puskesmas waktu proses lahiran;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri dan menikah tercatat;
 - Bahwa ada kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Para Pemohon pada dokumen kependudukan yang tercatat lahir pada tanggal 16 Maret 2008 dikarenakan salah penulisan tahun kelahiran waktu pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut di Kantor Desa;
 - Bahwa tujuan melakukan perubahan tahun lahir anak Para Pemohon untuk syarat pendaftaran sekolah anak SUMANTIA tersebut;
 - Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Para Pemohon untuk perubahan tahun lahir anak Para Pemohon;
2. WAHYUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mengubah tahun lahir anaknya yang bernama SUMANTIA;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama SUMANTIA lahir pada tanggal 16 Maret 2011, Saksi mengetahui karena Saksi yang mengantarkan ke puskesmas waktu proses lahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri dan menikah tercatat;
- Bahwa ada kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Para Pemohon pada dokumen kependudukan yang tercatat lahir pada tanggal 16 Maret 2008 dikarenakan salah penulisan tahun kelahiran waktu pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut di Kantor Desa;
- Bahwa tujuan melakukan perubahan tahun lahir anak Para Pemohon untuk syarat pendaftaran sekolah anak SUMANTIA tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Para Pemohon untuk perubahan tahun lahir anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama SUMANTIA;

Menimbang bahwa apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, sehingga Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang bernama SUMANTIA yang hendak diperbaiki tahun lahirnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa SUMANTIA adalah anak kedua Perempuan dari Ayah bernama NAJAMUDIN yang merupakan Pemohon I, dan Ibu bernama HAIRUNNISYAH yang merupakan Pemohon II, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berstatus kawin tercatat pada tanggal 1 Oktober 2004, sehingga dari telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama SUMANTIA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa SUMANTIA lahir pada tanggal 16 Maret 2018, sehingga dari bukti surat P-3 tersebut diketahui anak Para Pemohon yang bernama SUMANTIA tersebut berumur 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan pada saat permohonan diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diketahui anak Para Pemohon yang bernama SUMANTIA usianya adalah 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan sehingga masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan Para Pemohon adalah benar orang tua dari anak tersebut, dengan demikian Para Pemohon berwenang untuk mewakili anak yang bernama SUMANTIA untuk mengajukan permohonan perubahan tahun lahirnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setelah menganalisis permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan mengenai perubahan tahun lahir anak Para Pemohon pada akta kelahirannya dan kartu keluarga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu KTP Pemohon I dan P-2 yaitu KTP Pemohon II, dan pemeriksaan identitas Para Pemohon di persidangan, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Ngeru RT 002 RW 002, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan demikian Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik menerangkan bahwa SUMANTIA lahir di Ngeru

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Maret 2008 yang merupakan anak kedua perempuan dari ayah NAJAMUDIN (Pemohon I) dan HAIRUNNISYAH (Pemohon II);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik menerangkan bahwa SUMANTIA berstatus sebagai anak dari pasangan ayah NAJAMUDIN (Pemohon I) dan HAIRUNNISYAH (Pemohon II) dalam keluarga atas nama kepala keluarga NAJAMUDIN yang lahir pada tanggal 16 Maret 2008;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-3 dan P-5 tersebut telah membuktikan bahwa pada akta kelahiran dan kartu keluarga benar tercatat anak Para Pemohon yang bernama SUMANTIA lahir pada tanggal 16 Maret 2008;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 yaitu Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon yang bernama SUMANTIA menerangkan bahwa SUMANTIA lahir di Nggeru pada tanggal 16 Maret 2011;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 tersebut dikuatkan sebagaimana keterangan Saksi HUSNI dan Saksi WAHYUDIN yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama SUMANTIA lahir pada tanggal 16 Maret 2011 dan pengetahuan tersebut diperoleh oleh Para Saksi karena Para Saksi yang mengantar Para Pemohon waktu proses melahirkan anak SUMANTIA tersebut;

Menimbang bahwa Saksi HUSNI dan Saksi WAHYUDIN memberikan keterangan di persidangan bahwa perbedaan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut terjadi karena ada kesalahan penginputan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang disebabkan kesalahan permohonan dari pihak Desa waktu pengurusan akta kelahiran anak SUMANTIA tersebut sehingga menjadi tercatat 16 Maret 2008;

Menimbang bahwa dari pembuktian dalil-dalil tersebut sebagaimana alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2011, yang kemudian terjadi kesalahan pencatatan karena kelalaian dari pihak Desa waktu permohonan pencatatan kelahiran anak Para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, sehingga tercatat lahir tanggal 16 Maret 2008;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum pertama permohonan Para Pemohon, namun oleh karena petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai dengan petitum keempat maka terlebih dahulu dipertimbangkan petitum kedua permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan anak dari Para Pemohon yang bernama SUMANTIA lahir pada tanggal 16 Maret 2011, dan adanya kesalahan pencatatan menjadi lahir pada tanggal 16 Maret 2008 pada akta kelahiran dan kartu keluarga yang disebabkan kelalaian penginputan data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diterangkan Saksi HUSNI dan Saksi WAHYUDIN di persidangan yang menerangkan adalah agar anak SUMANTIA dapat melengkapi syarat administrasi keperluan pendaftaran sekolahnya, sehingga tujuan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban masyarakat, dan kepatutan, sehingga perbaikan tahun lahir anak kedua Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat diizinkan, serta oleh karenanya dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita*;

Menimbang bahwa oleh karena perbaikan tahun lahir anak kedua Para Pemohon telah dikabulkan, Hakim mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 56 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, selanjutnya pada Pasal 56 ayat (2) ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan mempertimbangkan bahwa perbaikan tahun lahir anak kedua Para Pemohon tersebut akan berdampak pada perubahan elemen data tahun kelahiran pada Kartu Keluarga, serta Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bima, maka kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sebagai Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 102 huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anaknya yang bernama SUMANTIA yang awalnya tertulis lahir pada tanggal 16 Maret 2008 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 16 Maret 2011;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir anak yang bernama SUMANTIA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dan dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Para Pemohon pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Zulkarnain S.H., M.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. ATK	: Rp60.000,00;
4. Penyumpahan	: Rp40.000,00
5. Pendaftaran	: Rp30.000,00
6. PNPB	: Rp20.000,00;
7. Panggilan	: Rp0,00;
8. Pemeriksaan setempat	: Rp0,00;
9. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: Rp170.000,00; (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2026/PN Rbi